

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 705/2531 เทศบาล เมือง กาญจนบุรี
นาง เพ็ญศรี ศรีรัตนศักดิ์

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 มาตรา 25, มาตรา 31

จำเลยมิได้อุทธรณ์การประเมินหรือขอให้ผู้มีอำนาจตามที่ระบุไว้ในมาตรา 25 แห่ง พ.ร.บ. ภาษีโรงเรือนและที่ดินพุทธศักราช 2475 พิจารณาการประเมินนั้นใหม่ จำเลยจึงไม่อาจนำคดีขึ้นสู่ศาลได้ตามมาตรา 31 และการนำคดีขึ้นสู่ศาลหมายความว่า รวมถึงการต่อสู้คดีเมื่อถูกฟ้องด้วย.(ที่มา-ส่งเสริม)

โจทก์ฟ้องว่า ในการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำเลยยื่นแบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีประจำปีภาษี 2525 ถึง 2528 เพียง 87,300 บาท โจทก์ทำการตรวจสอบแล้วปรากฏว่า จำเลยมีเงินได้จากการให้เช่าอาคารตึกแถวและที่ดิน 9 คูหา รวม 181,125 บาท จึงทำการประเมินให้จำเลยชำระภาษีรวมเงินเพิ่ม 24,904.68 บาท และแจ้งการประเมินให้จำเลยทราบแล้ว จำเลยไม่อุทธรณ์การประเมิน ขอให้บังคับจำเลยชำระภาษีจำนวนดังกล่าวให้โจทก์

จำเลยให้การว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีและจำนวนเงินที่ปรากฏในแบบ เจ้าหน้าที่ของโจทก์จัดทำขึ้นเอง การประเมินภาษีของโจทก์ไม่ถูกต้องและไม่ชอบด้วยกฎหมาย

คู่ความแถลงรับกันว่า จำเลยมิได้อุทธรณ์การประเมินภาษีตามที่โจทก์ฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้จำเลยชำระเงินภาษีอากร 24,904.68 บาทให้แก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา ศาลภาษีอากรกลางรับอุทธรณ์ของจำเลยในข้อที่ว่า ศาลภาษีอากรกลางมิได้ดำเนินกระบวนการพิจารณาและชี้ขาดคดีตามที่จำเลยให้การต่อสู้ว่า เจ้าพนักงานนำหลักฐานที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายมาประเมินให้จำเลยเสียภาษีกับปัญหาที่ว่า จำนวนภาษีที่ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้จำเลยชำระยังไม่ถูกต้อง เพราะจำเลยมีห้องให้เช่าเพียง 9 ห้อง แต่เจ้าพนักงานกลับประเมินให้จำเลยเสียภาษีถึง 10 ห้อง

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า 'ที่จำเลยอุทธรณ์ว่าศาลภาษีอากรกลางมิได้ดำเนินกระบวนการพิจารณาชี้ขาดตามที่จำเลยให้การต่อสู้ นั้น ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรพิจารณาแล้วเห็นว่าคดีนี้จำเลยมิได้อุทธรณ์การประเมินหรือขอให้ผู้มีอำนาจตามที่ระบุไว้ในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 2475 พิจารณาการประเมินนั้นใหม่ จำเลยจึงไม่อาจนำคดีขึ้นสู่ศาลเพื่อแสดงให้ศาลเห็นว่าการประเมินนั้นไม่ถูก เพราะไม่มีคำชี้ขาดของผู้มีอำนาจตามมาตรา 25 อันเป็นเงื่อนไขที่จะทำให้จำเลยนำคดีขึ้นสู่ศาลได้ ดังที่มาตรา 31 พระราชบัญญัติฉบับเดียวกันบัญญัติไว้ เนื่องจากการนำคดีขึ้นสู่ศาลก็เพื่อวัตถุประสงค์จะให้เห็นว่าการประเมินนั้นไม่ถูก การนำคดีขึ้นสู่ศาลจึงหมายความว่าความรวมถึงการฟ้องร้องและการต่อสู้คดีเมื่อถูกฟ้องด้วย เมื่อจำเลยนำคดีขึ้นสู่ศาลไม่ได้ดังกล่าวมาแล้ว จำเลยจึงไม่มีสิทธิที่จะให้การต่อสู้ว่าการประเมินของโจทก์ไม่ชอบไม่ถูกต้องดังที่ให้การต่อสู้ไว้ฉะนั้นในการพิจารณาคดีของศาลภาษีอากรกลางจึงต้องถือว่าไม่มีประเด็นเหล่านั้น การที่ศาลภาษีอากรกลางมิได้หยิบยกประเด็นเหล่านั้นขึ้นวินิจฉัยชี้ขาดคดีจึงชอบแล้ว อุทธรณ์

จำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น และที่จำเลยอุทธรณ์ว่า จำนวนเงินภาษีที่ศาลภาษีอากรกลาง
พิพากษาให้จำเลยชำระให้โจทก์ไม่ถูกต้องนั้น เมื่อปรากฏว่า ศาลภาษีอากรกลาง
พิพากษาให้จำเลยชำระภาษีเป็นจำนวนเงินเท่ากับผลของการประเมินของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ของโจทก์ จึงเป็นจำนวนที่ยุติแล้ว จำเลยจะยกขึ้นอุทธรณ์โต้เถียงอีกมิได้
เช่นเดียวกันศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรไม่รับวินิจฉัย'

พิพากษายืน.

(เดชา สุวรรณโณ-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>